

LEI 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA VIII ATUALIZADA COM A LEI Nº 14.994/2024

A lei diz que as medidas protetivas são concedidas pelo Juiz, a requerimento do MP ou da ofendida. Quando a ofendida requer, na prática, esse requerimento é, muitas vezes, instrumentalizado pelo delegado de polícia, ou pela autoridade policial. A medida protetiva de urgência tem uma natureza autônoma. Hoje, é muito comum que a ofendida já possa pedir diretamente essa medida no juizado de violência doméstica contra a mulher, muitas vezes por formulário virtual – dessa forma, o pedido não precisa ser instrumentalizado por uma autoridade policial.

A medida protetiva de urgência é uma medida cautelar. Dessa forma, é preciso observar as regras previstas no Código de Processo Penal que, inclusive, foram atualizadas pelo Pacote Anticrime, que veio para reforçar o sistema acusatório, diminuindo o poder de ação de ofício do juiz.

CPP:

Art. 282 (...)

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

Obs.: fica muito claro que as cautelares não serão concedidas de ofício pelo juiz, de maneira a preservar a imparcialidade do juiz. Afinal, tem-se, no Brasil, o sistema acusatório como alicerce.

Art. 20 Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Obs.: não há dúvida de que o MP pode requerer e de que o delegado pode representar. O problema é com relação à decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. A prisão preventiva é uma medida cautelar decretada pelo juiz. Deve-se ler esse artigo sob a ótica do § 2º do Art. 282 do CPP, atualizado pelo Pacote Anticrime.

É descabida a decretação da prisão preventiva de ofício, mesmo no âmbito da Lei Maria da Penha. Não obstante o Art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, (...), e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e



5m

familiar. STJ. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

Obs.: o STJ diz que a letra da Lei Maria da Penha diz que pode de ofício, mas isso destoa do ordenamento jurídico – não pode de ofício.

As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas *inaudita altera pars* (sem ouvir a outra parte). Ou seja, sem ouvir o Ministério Público ou o acusado, o agressor. O juiz pode decidir porque, muitas vezes, é uma situação de vida ou morte. As medidas protetivas serão aplicadas de forma isolada ou cumulativa – o juiz pode aplicar uma, duas ou três delas, por exemplo. O juiz também pode substituir a qualquer tempo. As medidas são, dessa forma, intercambiáveis. A requerimento do MP ou a pedido da ofendida, o juiz pode conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever as já concedidas. Como as medidas protetivas de urgência não podem ser concedidas de ofício, também não poderão ser alteradas de ofício.

Art. 16 Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Obs.: esse artigo é muito cobrado em provas. Quando a Lei Maria da Penha foi publicada, havia uma profusão, e ainda há, de que a mulher, depois que apresentou a notícia-crime, não pode “retirar a queixa”. Com relação aos crimes de ação penal pública incondicionada, não há, de fato, que se falar em retratação de representação, pois a ação penal não precisa de representação da vítima – o Estado tem o dever de apurar o fato e promover a responsabilização penal. Por exemplo, a tentativa de homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Tem-se, no entanto, alguns crimes que são de ação penal pública com a condição de representação, ou seja, que só vai haver a persecução penal pública se a vítima representar. Por exemplo, o crime de *stalking*. Nesses casos, a vítima pode se retratar da representação, mas há condições para isso. Não é a qualquer momento, mas até o recebimento da denúncia, ou seja, até o juiz receber a denúncia. No CPP, a regra geral é até o oferecimento, mas a lei específica prevalece. Além disso, é necessária uma audiência especialmente designada, perante o juiz, com a presença do Ministério Público.

Não atende ao disposto neste Art. 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de Vara, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato. Em outras palavras, se a vítima comparece ao cartório e manifesta interesse em se retratar, ainda assim o juiz deverá designar a audiência para ouvir a ofendida e o MP, não podendo rejeitar a denúncia sem cumprir esse procedimento. STJ. 5ª Turma. HC 138143-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/09/2019 (Info 656).



10m



15m

Obs.: essa não é a regra. Não é em todo crime de ação penal pública com condição de representação que vai haver essa audiência. Não é uma audiência de confirmação da representação. É uma audiência que só vai ocorrer se a vítima manifestar seu interesse em desistir, se retratar. Fazer a vítima confirmar a representação é uma violência institucional, uma revitimização. Com isso, o STJ diz que essa audiência só vai acontecer se a vítima manifestar interesse na retratação da representação.

Até outubro de 2024, o crime de ameaça, que é muito comum no ambiente doméstico, era, em todos os casos, de ação penal pública condicionada à representação. A partir da lei que ficou conhecida como “Pacote Antifeminicídio”, tem-se:

Art. 147 Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do Art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei n. 14.994, de 2024)

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei n. 14.994, de 2024)

Obs.: dessa forma, crimes de ameaça contra mulher em razão da condição de sexo feminino será crime de ação penal pública incondicionada, não havendo possibilidade de retratação.

Há alguns procedimentos gerais importantes, que caem muito em provas. Não se aplica a 9.099/95 (Art. 41). Não cabe acordo de não persecução penal (CPP, Art. 28-A, §2º, IV). Em regra, no Código Penal, os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa são de ação penal pública condicionada à representação. Porém, o STJ definiu que, se esses crimes forem praticados no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, eles serão de ação penal pública incondicionada. Antes da Lei n. 9.099/95, esses crimes eram de ação penal pública incondicionada. Como essa lei não se aplica no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, é como se essa alteração não tivesse valido nesse âmbito.

Código Penal:

Art. 129 (...)

§ 13 Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do Art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024)

Obs.: é mais amplo do que a noção da Lei Maria da Penha – envolve a violência doméstica contra a mulher e as razões de misoginia.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024)



20m



25m

Obs.: a pena mínima ficou mais elevada do que a lesão corporal grave.

A Lei Maria da Penha proíbe a concessão de pena de cesta básica, outras penas de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa. A ideia é trazer seriedade para a lei e, também, para evitar que o agressor utilize o dinheiro que seria usado para pagar pensão à mulher ou dependentes para pagar a multa. Há duas súmulas muito importantes quando se fala dessa lei:

Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Súmula 589 do STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
